

永豐金證券股份有限公司

☐非因應外規訂定

衍生性金融商品業務經營策略及作業準則

☒因應外規訂定

制定單位：風險管理處
規章編號：法定/董/風管/006

核定層級：董事會

第一條 目的

為使本公司辦理衍生性金融商品業務有所遵循，並加強風險管理，俾符合本公司穩健經營之理念，特依據主管機關各相關法令及本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，訂定本準則。

第二條 衍生性金融商品範圍

本準則所稱衍生性金融商品，指依國內外櫃檯買賣市場之規則或實務，其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件或其他利益及其組合等所衍生之交易契約及結構型商品。

前項結構型商品係指本公司以交易相對人身分與客戶承作之結合固定收益商品與衍生性金融商品之組合式交易契約。

第三條 經營衍生性金融商品交易連結標的應符合主管機關規定。而有涉及外匯業務者，應就涉及資金匯出入部分向中央銀行申請許可。

國際證券業務分公司辦理衍生性金融商品業務，應依「國際證券業務分公司管理辦法」及主管機關核准開放之商品範圍辦理之。

第四條 本公司辦理衍生性金融商品業務，應視商品及市場改變等情況，適時檢討本項經營策略及作業準則，並應評估績效是否符合既定之經營策略，所承擔之風險是否在容許承受之範圍內，每年至少檢討一次並提報董事會。

第五條 本公司經營衍生性金融商品交易之業務原則與方針如下：

- 一、本公司從事衍生性金融商品，係以基於業務上之操作或避險需求，暨提供客戶從事各項衍生性商品之投資或避險管道。

- 二、辦理各項衍生性金融商品業務，應遵循政府相關法令規定、實務原則及本公司內部訂定之政策與程序。各單位得從事衍生性金融商品之業務範圍、授權額度，應依董事會審定之「各業務單位產品總部位及年停損限額表」及各事業處相關風險控管辦法辦理。交易員從事衍生性金融商品之交易，須在核准之商品範圍及其授權額度內交易。
- 三、從事衍生性金融商品交易，不得危及公司之正常營運，且須在本公司可容忍之風險程度下操作。
- 四、本公司提供客戶從事各項相關業務之投資或避險管道，並應盡風險告知之義務，評估及控管客戶可能違約之風險，以避免糾紛或損失。

第六條 監督單位及各單位工作職掌

監督單位：董事會為本公司最高監督及授權單位。

前台或其他被授權操作衍生性金融商品之業務單位：

- 一、負責客戶報價、執行交易、進行部位控管及產品研發。
- 二、於買賣決策形成過程，應嚴守保密責任，並不得違反法令及主管機關之規定。
- 三、交易人員從事衍生性金融商品，其授權額度由各單位主管核定，且不得以私人名義進行操作。

後台及交割作業單位：憑交易單或交易系統確定之交易訊息，進行交易內容確認、製發交易確認文件及辦理相關交割作業，與保管相關交易及法律契約。

財會單位：會計事項之監督、公告及申報事項。

稽核單位：定期查核業務單位、後台及交割作業單位及風險管理單位之各項作業規定之執行情形，並將查核結果定期報告董事會。

風險管理單位：

- 一、每年定期向董事會提報衍生性金融商品交易之風險容忍度及風險限額。
- 二、各項風險確認、衡量及分析管理；交易部位評估、授權額度控管，並定期向董事會或其指定之高階主管報告部位風險及評價損益。

法務單位：審閱交易單位對外簽訂之合約及協助交易單位處理合約糾紛及訴訟事宜。

第七條 應遵循下列作業程序辦理：

- 一、交易前，應與交易相對人簽訂交易契約，明訂雙方之權利義務。與專業機構投資人從事衍生性債券業務交易，應與交易相對人簽訂 ISDA 主契約

(ISDA Master Agreement)，或依其他標準契約及市場慣例辦理。與非屬專業機構投資人之交易相對人簽訂衍生性金融商品契約及提供之交易文件，包括總約定書（或簽訂 ISDA 主契約）、產品說明書、風險預告書及交易確認書等，如為英文者，應提供中文譯本。

二、授權交易人員於交易前應確認交易相對人之可承作限額以及各項衍生性金融商品之交易額度，並確認交易條件無誤，始可交易。成交後，應將交易憑證送交結算及財會單位；經結算單位確認各項交易資料無誤後，辦理後續交割事宜。財會單位經確認成交資料的合法性及合理性後，按相關規定進行帳務處理。

三、為確保執行衍生性金融商品之作業安全，業務單位應依業務職掌擬訂各項衍生性金融商品業務作業規定，包括相關人員之工作職掌、交易流程、客戶交易額度核定層級、交易確認方式、損益評估方法、會計處理及各項管理表報填列等項目。

四、衍生性金融商品交易部位應定期評估，相關單位應依有關法令規定辦理申報及公告事宜。

第八條 定期評估方式

為及時反應市場行情、控制風險，交易單位及風險管理單位應視持有衍生性金融商品交易目的之部位多寡與市場變動情形，以每日市價評估為原則；惟若為本身業務需要辦理之避險性交易，至少每月應評估二次。

第九條 會計處理原則

本公司衍生性金融商品交易之會計處理及報告事項，應依一般公認會計原則處理。

財會單位於編製定期性財務報告時，應依主管機關規定於財務報表附註揭露相關資訊。

第十條 內部控制制度及內部稽核制度

本公司辦理衍生性金融商品業務，應依各商品特性及各部門職掌分工訂定良好之內部控制制度，並確保能遵循主管機關各項法令規範。

從事衍生性金融商品之交易、風險管理、作業交割及稽核等相關業務人員應具備有關衍生性金融商品交易之各項風險管理專業知識。相關單位之職掌包括交

易、結算作業、風險管理、財會、法令遵循及稽核等功能應明確劃分，且不得由同一人兼任數職。

有關風險之衡量、監督與控制，應由風險管理單位人員向董事會或其指定之高階主管報告。

內部稽核人員應依據「證券商期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理則」之內部稽核章節規定，辦理衍生性金融商品業務之內部稽核作業。

第十一條 風險管理

本公司從事衍生性金融商品交易之風險管理措施如下：

- 一、本公司辦理衍生性金融商品，應經適當程序檢核，並由高階管理階層及相關業務主管共同參考訂定風險管理制度。對風險容忍度及業務承作限額，應定期檢討提報董事會審定。
- 二、信用風險：衍生性金融商品之交易相對人之信用風險限額，不得逾董事會核定之單一企業信用風險限額、集團風險限額及單一等級整體信用額度，並不得逾主管機關之相關規定。交易對手之信用情況如有異常者，應停止交易或採行其他降低信用風險等措施。
- 三、市場風險：各項衍生性金融商品之交易授權額度，應提報董事會核議。若授權之部位額度超限或部位損失已達停損標準者，應依本公司「市場風險管理辦法」超限處理程序辦理。本公司應考量衍生性金融商品部位評價、風險成本及營運成本等因素，訂定衍生性金融商品定價政策，並應建立內部作業程序，審慎檢核與客戶承作衍生性金融商品價格之合理性。
- 四、流動性風險：交易員從事交易之商品應具流動性，若為店頭市場之交易，應特別注意該產品之流通性，妥善安排交易到期時點，並與資金管理單位保持良好連繫，以確認公司現金流量足以支應。交易單位對非避險交易應需注意其市場流動性。
- 五、作業風險：本公司各項作業應符合內部控制規定與相關作業辦法，並隨時檢討作業管理流程與相關控管之適當性。
- 六、法律風險：交易單位應事先確認所從事之衍生性金融交易商品，符合外部法令規定；與交易對手簽訂各項商品契約，應經法務人員審閱後，始得簽訂。相關單位應隨時注意主管機關之監理動向，並將相關法令變更之訊息傳達予各交易相關人員。

第十二條 本公司辦理各項新種衍生性金融商品，應由商品審查小組依內部審查作業規範進行審查。如為新種複雜型高風險商品，應經商品審查小組審定後提報董事會通過。內部商品審查規範之內容至少應包含以下各項：

- 一、商品性質之審查。
- 二、經營策略與業務方針之審查。
- 三、風險管理之審查。
- 四、內部控制之審查。
- 五、會計方法之審查。
- 六、客戶權益保障事項之審查。
- 七、相關法規遵循及所須法律文件之審查。

第十三條 客戶權益保障

為保障客戶權益，本公司辦理衍生性金融商品業務，應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則為之，並應對非屬專業機構投資人依本公司「充分瞭解客戶作業準則」辦理。

對非屬專業機構投資人之客戶提供衍生性金融商品交易服務之推廣文宣資料，應清楚、公正及不誤導客戶，對商品之可能報酬與風險之揭露，應以衡平且顯著方式表達；與非屬專業機構投資人之客戶辦理複雜型高風險商品者，應告知交易條件重要內容及相關風險，並以錄音方式保留紀錄。

本公司不得向一般客戶提供超過其適合等級之衍生性金融商品交易服務或限專業客戶或屬複雜型高風險之衍生性金融商品，但一般客戶基於避險目的，與本公司進行非屬結構型商品之衍生性金融商品交易，不在此限。

對非屬專業機構投資人之客戶提供衍生性金融商品交易服務，應於交易文件與網站中載明交易糾紛之申訴管道，實際發生交易糾紛情事時，並應依本公司相關作業程序辦理。

第十四條 從事連結信用事件之衍生性金融商品交易業務，且其交易相對人為承受信用風險者，應評估交易相對人從事本項交易之能力及適切性，且至少應告知下列事項：

- 一、交易相對人應自行評估及監督管理契約信用實體與證券商之信用風險。
- 二、本商品之報酬來源主要為承擔契約信用實體之信用風險，於所約定之信用違約事件發生時，將可能產生損失之情形。

三、應詳予說明信用違約事件之定義、信用違約事件發生後之交割方式、採取實物交割時可交割債權之範圍及採取現金差額交割時之計算方式等。

四、本商品多缺乏市場流通性。若契約約定得提前解約者，須說明交易相對人要求提前解約，應負擔之費用及最大可能損失。

第十五條 經營衍生性金融商品交易不得有為自身或配合客戶利用本項交易進行併購或不法交易之情形，並不得有遞延、隱藏損失或虛報、提前認列收入等粉飾或操縱財務報表之行為。選擇權交易應注意避免利用權利金美化財務報表。

第十六條 經營衍生性金融商品交易業務，應依「證券商管理規則」相關規定，計算承作交易部位之市場風險約當金額及交易對象風險之約當金額，以納入自有資本適足比率計算。

第十七條 本準則未盡事宜悉依本公司及主管機關相關規定辦理。

本準則所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本準則修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理。

第十八條 本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

中華民國一〇四年六月三十日第九屆一〇四年第八次董事會訂定通過

中華民國一〇八年四月三十日第十一屆一〇八年第六次董事會修訂通過